

Nr. 30 Vorlage des Ministerialrats Grünbaum an Reichsminister Kerrl. 20. Februar 1936*R 5101/22573, Bl. 623–630 Ausfertigung**Beginn:**Beginn:***[Gesetzentwurf zur Änderung des Kirchensteuerrechts in Preußen]**

Dem Herrn Minister vorzulegen.

Gemäß dem Auftrage, den Herrn Ministerialrat *Riewald*¹ und ich in der letzten Chefbesprechung über die Kirchensteuerreform in Preußen erhalten haben², ist nunmehr der anliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Kirchensteuerrechts in Preußen³ aufgestellt worden.

Die Aufgabe, die uns gestellt war, lautete wie folgt: Um die Reichsfinanzverwaltung wesentlich zu entlasten, um ferner dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit durch Erfassung aller Steuerpflichtigen Rechnung zu tragen und schließlich die Möglichkeit zu haben, die Kirchensteuersenkung einigermaßen entsprechend der wirtschaftlichen Erstarkung durchführen zu können, sollte zwar die Einführung des Lohnabzugsverfahrens ins Auge gefaßt werden, es sollte aber vermieden werden, daß durch Ansammlung erheblicher Mittel bei den kirchlichen Zentralinstanzen sich neue finanzielle Hausmachten bildeten, die in Gefahr gerieten, zu politischen Faktoren zu werden. Zu diesem Zwecke mußte versucht werden, die Verteilung der nach dem Maßstabe der Einkommensteuer aufkommenden Kirchensteuerbeträge so zu regeln, daß, abgesehen von den zur Befriedigung des staatlich genehmigten landeskirchlichen (Diözesan-) Bedarfs notwendigen Beträgen, die aufkommenden Kirchensteuergelder direkt von den die Kirchensteuer erhebenden Reichsfinanzbehörden

¹ Kirchensteuerreferent im PrFM.

² Besprechung Kerrl–Popitz vom 23. 10. 1935; Vm. Grünbaums: R 5101/22573, Bl. 495f. Die beiden Minister waren übereingekommen, das Vorhaben einer preuß. Kirchensteuernovelle, die das preuß. Kultusministerium 1934 angestoßen hatte (Entwurf Grünbaums vom 24. 9. 1934: R 5101/22573, Bl. 256–263), die aber im Benehmen zwischen Rust und Popitz am 25. 2. 1935 – wohl wegen der ungeklärten kirchenpolit. Lage und den vielen noch offenen techn. Problemen – zurückgestellt (ebd. Bl. 390ff.) und erst am 27. 8. mit einem Neuentw. wieder aufgenommen worden war (ebd. Bl. 442ff.), nochmals mit folg. Maßgabe zu revidieren: „Dieser Entwurf solle versuchen, den Lohnabzug nur bis zur Einkommensteuergrenze von 240 RM eintreten zu lassen und die Staatsaufsicht sowohl bei der Festsetzung des Hundertsatzes wie bei der Verteilung der Lohnsteuer auf die Kirchengemeinden in wirksamer Form zu verankern. Für die Verteilung sei davon auszugehen, daß ein bestimmter Bruchteil der Kirchensteuereinnahmen aus der Lohnsteuer den Kirchengemeinden, sei es direkt durch die Finanzämter oder durch die Regierungspräsidenten, zufließen müsse und den Kirchenbehörden nur der Anteil zugewiesen werde, den sie für die staatlich genehmigten eigenen Bedürfnisse nebst Lastenausgleich nötig hätten. [...] Auch das Kirchgeld sei in den Rahmen der Betrachtung als Ergänzungssteuer miteinzubeziehen.“

Das allgem. Ziel der Reform, die insbes. der RFM zur Entlastung der Finanzämter forderte und der insoweit auch Modellcharakter für eine spätere reichsrechtl. Regelung zukommen sollte (vgl. ARH II/2, Nr. 254), war die Zusammenfassung der landeskirchlichen/diözesanen mit der Ortskirchensteuer zu einer Umlage, die sich an der Einkommen- bzw. Lohnsteuer orientierte (8–10%), also an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen im Augenblick der Zahlung, und vom Arbeitgeber zus. mit der Lohnsteuer einzubehalten, in einer Summe ans Finanzamt abzuführen und von diesem auf die beiden Konfessionen zu verteilen war. Durch die Novelle sollten außerdem die dinglichen (realen) Kirchensteuern älterer Ordnung, die auf Land- und Grundbesitz ruhten und auch konfessionslose Nacheigentümer banden, abgelöst werden; vgl. hierzu R 22/1907. Das Lohnabzugsverfahren war 1933/34 bereits in den Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck sowie in Bayern mit Erfolg eingeführt worden (s. ARH II/2, Nr. 254 Anm. 1 und R 5101/22573, Bl. 125ff., 247ff., 298ff.), durch VO vom 20. 12. 1935 (RGBl. I S. 1527) dann auch im Saarland. Allerdings hatte Popitz gegenüber Kerrl am 9. 10. 1935 eingeschränkt: „Grundsätzlich ist für mich ebenso wie für Sie selbstverständlich, daß die Einführung eines Lohnabzugs für die Kirchensteuer nur dann in Betracht kommen kann, wenn die evangelische Kirche in sich geeinigt ist und wenn weder auf der evangelischen noch auf der katholischen Seite schwere Konflikte mit dem Staate bestehen. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird man zwar die zu treffenden Maßnahmen überlegen und vorbereiten können, aber nicht zu ihrer Verwirklichung schreiten dürfen.“ R 5101/22573, Bl. 499f.

³ R 5101/22573, Bl. 599–604.

den Kirchengemeinden zufließen. Außerdem mußte daran gedacht werden, daß die Arbeitslast der Arbeitgeber durch möglichst einfache Bestimmungen auf ein Mindestmaß beschränkt würde und daß auch die von den Finanzbehörden vorzunehmende Verteilung auf die Kirchengemeinden nach einem möglichst einfachen Schlüssel erfolgt.

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, daß dieser einfache Schlüssel nur in der Seelenzahl der Kirchengemeinden gefunden werden kann. Die Anwendung dieses Schlüssels bedingt wiederum, daß nur ein Aufkommen zur Verteilung gelangt, das auf Grund von weithin gegebenen gleichmäßigen Voraussetzungen gewonnen wird. So kamen wir zwangsweise zu der sog. Sockelsteuer, die die Zuschlagsteuer zur Einkommensteuer der Veranlagten und der Lohnsteuerpflichtigen bis zu einer gewissen Höhe in gemeinsame Kassen fließen läßt. Dabei mußte die Höhe, bis zu der die Sockelsteuer als allgemeine Kirchensteuer erhoben wird, so hoch gesetzt werden, daß ungefähr 80% aller Lohnsteuerpflichtigen damit erfaßt und die Reichsfinanzverwaltung wirksam entlastet wird, andererseits durfte sie nicht zu hoch festgesetzt werden, damit neben der Sockelsteuer (allgemeinen Kirchensteuer) noch genügender Spielraum für die Selbstbestimmung und Verantwortung der Kirchengemeinden verblieb⁴. Schließlich mußte zur Wahrung dieser Verantwortung der Ortskirchengemeinde neben der Sockelsteuer (allgemeinen Kirchensteuer) ein ausreichendes Ortskirchensteuersystem in Anlehnung an die nunmehrige Rechtslage aufrechterhalten werden und es mußten Sicherungen dagegen geschaffen werden, daß diese Ortskirchensteuer nicht eine übermäßige Höhe erreicht⁵.

Wir glauben, daß der in der Anlage vorgelegte Gesetzentwurf diesen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Er regelt in drei Abschnitten

– I.

die Kirchensteuer auf Grund der Einkommensteuer,

– II.

die Kirchensteuer auf Grund anderer Maßstabsteuern⁶ und bringt

– III.

sonstige Vorschriften⁷.

[...]⁸

⁴ S. GesEntw. § 2 (1): „Die allgemeine Kirchensteuer wird von den kirchlichen Aufsichtsbehörden in einem Hundertsatz der ersten 234 RM der veranlagten oder vom Arbeitgeber als Lohnabzug einbehaltenen Jahreseinkommensteuer mit staatlicher Genehmigung festgesetzt.“ § 1 (3) reduzierte den Steuermaßstab für Ledige, hinsichtl. derer der Einkommensteuertarif „eine für kirchliche Zwecke untragbare Höhe“ aufweise (Einzelbegründung), um 20% und milderte auch die Progression für Bezieher hoher Einkommen, um die Kirchengemeinden vom „Paktieren mit den reichen Steuerpflichtigen“ abzuhalten (ebd.). § 3 legte fest, daß das ges. Kirchensteueraufkommen innerhalb eines Verteilungsbezirks (preuß. Provinz) lediglich nach der Seelenzahl (nicht etwa nach der Summe der jeweiligen Einzelsteuerbeträge) auf die Konfessionen umgelegt werden sollte, und zwar in der Weise, daß ein fester Prozentsatz den Landeskirchen bzw. Diözesen zur Befriedigung ihres Finanzbedarfs und zum innerkirchl. Finanzausgleich direkt zufließen und der Rest, wiederum nach Kopfbzahl, auf die Kirchengemeinden verteilt werden sollte.

⁵ § 4 des Entwurfs sah für die Kirchengemeinden das Recht vor, als Ortskirchensteuer Zuschläge zu dem über 234 RM („Sockel“) hinausgehenden Teil der Einkommensteuer zu beschließen. Man schätzte, daß davon höchstens 20% der Steuerpflichtigen betroffen würden, der Arbeitsaufwand in den Lohnbüros also zumutbar bliebe. „Damit wird erreicht, daß die Kirchengemeinden weiterhin ihre Eigenart und eigene Finanzgebarung behalten“ (Einzelbegründung). § 5 räumte den Gemeinden, in denen schon bisher eine ausnehmend höhere Ortskirchensteuer erforderlich gewesen war, die Möglichkeit ein, neben den Steuerbeträgen über dem Sockel von 234 RM auch die darunter liegenden mit höheren Sätzen heranzuziehen, um eine übermäßige Belastung allein der hohen Einkommen zu vermeiden.

⁶ Vermögen- und Grundsteuer. § 7 erklärte im Gegenzug die dinglichen Kirchensteuern (o. Anm. 2) für aufgehoben.

⁷ Vor allem: Wahrnehmung der Befugnisse des Steuergläubigers bei der allgem. Kirchensteuer durch das Finanzamt (§ 9); Möglichkeit der dir. Einbehaltung und Weiterleitung der die Ortskirchen treffenden Umlagen an die Landeskirchen bzw. Diözesen (§ 10); Bildung eines Ausgleichsstocks bei der kirchl. Aufsichtsbehörde, aus dem mit staatl. Genehmigung jene Ortskirchen zu unterstützen seien, deren Bedürfnisse durch die Steuerkraft ihrer Gemeindeglieder nicht befriedigt werden könnten (§ 11).

⁸ Folgt: Einzelbegründung. – Der GesEntw. wurde nach nochmaliger Besprechung Kerrls mit Popitz vom 2. 3. 1936 (R 5101/22573, Bl. 598) durch den RKIM am 5. 3. in geringfügig überarb. Fassung mit Begründung den kirchl. Behörden, dem RFM, RWiM, StdF und PrMP sowie den OP zur Kenntnis und Stellungnahme übersandt; ebd. Bl. 631–659. Kritische Aufnahme durch die Partei und Fortgang s. Dok. Nr. 66.

Berlin, den 20. II. 1936

Grünbaum

Zitierhinweis

Nr. 30 Vorlage des Ministerialrats Grünbaum an Reichsminister Kerrl. 20. Februar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d030>